

עין משפט
נר מצוה

כא:

סופר **מהא**. לא כמו שפירש בקונטרס כותב ספר תורה בטעות דאין זה פסידא דלא הדר דיכולין להגיהו אלא כדפרישית לעיל כותב שטרות: **וּמִבְּקָרִי** דרדקי. פי' בקונטרס דהמקצב (ב"מ דף קט. וסע) דהוי פסידא דלא הדרא משום דשצמח כיון דעל על וקשה לר"י דהא רבא גופיה אית ליה לעיל דשצמחא ממילא נפקא ואומר ר"י דהוי פסידא דלא הדר דאוהא שעהשמלמד להסטעות המסתבטלים^א דאוהא שעה אין יכולין להחזיר לעולם: **שְׂתָרְאָא**. וא"ת מאי פסידא איכא אי יפסיד ישלם וי"ל דאינו מפסיד אלא שפוטע שאין הנטיעות גדילות כמו שהיו ראויות ליגדל:^ב **מרחיקין** מצודת הדג בו'. אע"ג דר"ת מפרש דנדצר של הפקר אפי' רשע לא מיקרי כדמתן (פאה פ"ד מ"ג.) גצי פאה פירס טליתו עליה מעבירין אותו ממנה וכן מתן צפ"ק דב"מ (דף י.) ראה את המציאה ונפל עליה וצא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה וזה ולא מיקרי רשע אלא צעני המהפך בחררה וצא אחר ונטלה משום שאם לא ישמכר במקום דשמעמא לא קשיא דאע"ג דהוי דצר של הפקר מ"מ בכמה מקומות ימלא שיובל לפרוס מזודתו ועוד דהכא אומנותו צק"י והא דלמרינן בפרק חזקת הבתים (לקמן דף נד:) נכסי כנענים הרי הן כמדצר כל המחזיק בהן וזה צהן מאי טעמא כנעני מצי מטא וזי' לדיה איסתלק ליה וישראל לא קני עד דמטי שטרא לדיה ופי' רשצ"ס הסם דישאל המחזיק רשע מיהא מיקרי ולפי' ר"ת אפי' רשע לא הוי כיון שלא ימלא במקום אחר וקשה לרשצ"א מהא דלמר בצאיהו נשך (ב"מ דף עג.) רב מרי צר רחל משכן ליה ההוא נכרי ציתא אול רצא וחזניה נטר תריסר ירחי שמת שקל אגר ציתא אמטייה לרצא א"ל האי דלא מטאי לה למר אגר ציתא עד השמא דלמר מר סתם משכנתא שמת ולא מזי נכרי לסלוקי והשמא כיון שקדמה חזקת רב מרי לחזקת רצא אי"כ וזה צה רב מרי דנכסי כנענעי הרי הן כמדצר ואי מקרי רשע אמי שפיר דלא היה רוצה לזכות בה אצל לפירוש ר"ת דאפילו רשע לא מיקרי אמאי לא וזה צה רב מרי כיון דהיתר גמור הוא ושמא לפנים משורת הדין עזר ולריצ"א נראה דחזקת רב מרי לא היתה אלא בתורת משכון ורצא קנה ממנו בשטר וזכה צה ואחר כך נתן מעות ונ"ע^א מוספות קדושין נט. ד"ה עני המהפך וכו' ותוס'

רבינו גרשום
מאי טעמא עבדת הכי דמשיירת נשים: האי בר מבואה א) מהחזרה מבוי (בני אדם) ולא היה רגיל לכן וקא מוקים ריחים שלו סמוך לריחים של חבריו: דינא הוא כו'. מרחיקין מצודת הדג מן הדג שאם היה רגיל אחד לפרוש מצודתו בשךשחיקובמים ובה חבריו ורצה לעשות מצודתו כמו כן מרחיקין אותה מן מצודת חבריו כמלוא ריצת הדג דמצי למימר ליה קא פסקת חיותאי ותסייע לרב הונא. מהא לא חסייע אנו דרשאין דגים דיהבי סיירא ומרשם הכי מרחיקין מפני כי מסיך לו דבר שבא כבר למצודתו במאכל משמים במצודתו לפי ששכספיינן ורואין מאכל במקום אחר ברוחין ממצודתו של זה והולכין לשם וגולו בידים דבר שכבר נבא] במצודתו אבל ברוחין פרטה אינו יכול להביט המאכל. אבל גבי ריחים דליכא למימר הכי דבר הבא לידי הסיי' ממנו שפדיין לא בא לידי כלום מורה דמצי לאוקמיננו דמבוי: לימא דאמר כו' יהודה ולא כרבנן. מפני שמרגיל התנוקות לבוא אצלו ומצי למימר ליה שאר בעלי חנויות קא פסקת לחיות: שיוסקי. שקדים: ומרחץ. שהיו רגילין לשכור מרחץ כדי לרחוץ: אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי. ואשכח לרב אבא אמן' כופין בני מבוי זה את זה שלא לחשוב ביניהן לא חיית. כלומר אומנין של מבוי אתר אינן רשאי להחשב במבוי זה שלא לדעת כולן ולשכינו שבמבוי שלו אינו כופוהו שלא יוקץ מן אומנותו משום דאמר ליה אתה עושה בתוך שלך ואני בתוך שלי: רשב"ג אומר אף לשכני כופוהו. ורב הונא אבר כרשב"ג: בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב שאם היה אומן' א' בעיר ובה אומן אחר מעיר אחת כאותו ורצה לקבוע באותה מדינה יכול לעכב על ידו ולומר קא פסקת לחיותא ואי שייך אכרגא להתם שפורעין מס גולגולתום לארזין אחד דמי כמאן הדוה תרווייהו מאותה העיר ולא מצי מעכב ליה: דנפשיה. כלומר לשכני לא מצי מעכב ורב הונא בריה דר"י לא ט"ל הא דרב הונא דלעיל. צ.) לא צריכא דלא שייך מאי. מי אמרי' הואיל דמתא חדא תרווייהו אע"ג דלא שייך כרגייהו בחדא לא מצי מעכב ליה. או דלמא כיון דלמבוי ידידה הוא מעבי מעכב דלא ליקבע במבוי ידידה תיקי:

ב"מ עג: סוף ד"ה נטר]: **תנאי** **היא** **דתניא** בו'. תימה לרשצ"א דלמאי לא מיימי ט) (הצרייתה) דלעיל דממה נפשך רבי יהודה דלמר לא יתלק חנוני קליות אגוזים לתינוקות פליג אהך ברייתא ושמא ניחא לאתויי תנאי דפליגי צדהיי: **בַּרְפִּי' בְּנֵי מְבוֹי זֶה אֵת זֶה בּוֹ וְלֹא נִכְרִים וּמַעֲכָזִין** עליו צני מבוי והכא קאמר דלשכיני אינו כופהו ואפילו רשצ"ג לא פליג אהך אחד מצני מבוי דהא מוקמינן ליה ט) בתינוקות נכרים חייש ומיהו לפי מה שפירשתי [לעיל] דגרסינן אחד מצני חצר אחי שפיר ולר' שמשון בן אברהם נראה דהכא בתינוקות ישראל ואפילו אחר תקנת יהושע בן גמלא ושאי הכא דכנר יש שם מלמד תינוקות אחר וצסמון דקאמר דמודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב אבר מתא [אחריתי מצ'] מעכב. רב הונא צריה דרבי יהושע כרבנן ס"ל ומיעידי ליה צר מבואה אבר **פשיטא** י' דבר מתא אבר מתא [אחריתי מצ'] מעכב. אי מצי מעכב א' הוי צכלל שכינ' אי לאו^א כדפירש הקונטרס וכוותיה קיימא לן לגצי רב הונא דנתרא הוא: **וְאִי שִׁיךְ בְּבִרְגָא דְּהִבָּא אֵא מְצִי מַעֲכָב**.^א פירוש צני העיר אצל צני מבוי מצי מעכבי שלא יכנס צמבואס:

אמרי' הואיל דמתא חדא תרווייהו אע"ג שייך כרגייהו בחדא לא מצי מעכב ליה. או דלמא כיון דלמבוי ידידה הוא מעבי מעכב דלא ליקבע במבוי ידידה תיקי:

לא יחפור פרק שני בבא בתרא

מאי טעמא עזדם הכי. שלא הרגת את הנקיבות: **אם זכר עמלק: ארור מונע חרבו**. סיפיה דהאי קרא הוא: **שאלא**. נוטע כרמיו) למחאה: **אומנא**. מקיז דס: **סופר מסא**. לצלר: **כמוסרין ועומדין דמו**. שלא יקלקלו ואס קלקלו מסלק להו צלא אחריימא אע"פ

שלא תמרו צו קודם לכן: **פסידא דלא הדר**. כגון אלו שמשנמנבלה הצהמה או הרג המקיז והסופר כתב ספר תורה בטעות: **דאוקי ריחיא**. לטמון ולשכור: **מרחיקין מזודם הדג מן הדג**. ז"ד שנתן עיניו צדג עד שהכיר חורו מרחיקין שאר זיידין מזודתם משם אלמא אע"ג דלא וזה ציה ולא מטא לידיה מרחיקין משם דא"ל קא פסקת לחיות: **שאני דגיס דיהצי סיירא**. נותנין עין צהצטס להיות ט) נוהגים לרוץ למקום שראו שם מזונות הליכך כיון ששכיר זה צמור ונתן מזונות בתוך מלא ריחיו צטוח הוא שילמדנו דה"ל כמאן דמטא לידיה ונמלא חצירו מזיקו אצל הכא מי שצא אצלי יצא ומי שצא אלנך יצא: **שמרגינס**. צנא אאלו כשאצותיהס שולמין אותן אל החמיות לקנות מן החמויות: **שיוסקי**. שקדים: **אצל הכא**. שזה העמדי תחילה והרגלי להשמכר צכן חה צא לירד אצלו לאומנותו אומר לו פסקת לחיותאי: **שלא להושיב ציניהן חייט וצורסקי**. ממוקס אחר להשכיר לו בית צמצוי וי) וש כאן צני אותה אומנות: **ולשנינו**. הדר צמצוי כמוהו: **אינו כופהו**. מליד לאותו אומנות: **רשצ"ג אומר כו'**. ורב הונא הוא דלמר כרשצ"ג: **מאי לעכב**. מלעשות כאן אומנותס ולהציא כאן למכור ואפילו לרבנן דלמרי לשכיני אינו כופהו: **ואי שייך ככרגא דהכא**. שנותן מס גולגלתו למושל העיר הזאת ככר מתא ט) לא מזי צר מתא לעכב עליו כל העיר ופשיטא לי צצר מצוי אצר מצוי דנפשיה לא מזי מעכב את המצוי מליד לאומנותו כרבנן ולא כרב הונא מיהו איציעא לי צר מבואה אבר מבואה אחרניא מאי מי מזי מעכב ט) בן המצוי הזה או לא מי הוי שכיני ואינו כופיהו או דילמא שכיני דלמור רבנן צצר מבואה דההוא מצוי קאלמרי אצל צר מבואה אחרניא לאו שכיני הוא: **ומודה רב הונא**. דלמר לעיל צר מבואה דאוקי ריחיא כו' דלית ליה כרשצ"ג מודי הוא צמקרי דרדקי דלא מזי מעכב לצר מבואה מללמד גס הוא התינוקות שמתוך כך זיהרו צאומנותן שייראו זה מזה דלמר מר קנאת סופרים תרצה חכמה:

ומודה

מקרי ינוקא. פסידא דלא הדר הוא דשצמח כיון דעל על ב"מ סע.) אומנא. מוטל מתינוקות (טס.) וסופר מתא. המספר את אנשי העיר כמספורם (טס צד. וסע. ספור חטא).

מסורת הש"ס

א) נצי' מוס' גיטין פה. ד"ה ומכין.) צ) ב"מ קט.) א) שם ס.) ד) גסס.) ט) גני רב אלפס והלש"ן מבעלין.) ו) נוספתא פ"א.) ו) נמפי' רש"י סד"ה ומודה רב הונא נראה דלא גרים לכל זה וכ"כ מוס' ג"כ להדיא צמקון ד"ה קנאת סופרים.) ח) נמ"א: כרמים.) ט) ג"ל המשנה,



תורה אור השלם

1 וְהָיָה בְּהָיִיתָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל אֲבוֹיָךְ מִסִּבִּיב בְּאַרְצָךְ אֲשֶׁר יְיָ אֱלֹהֶיךָ נָתַן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ תִּמְחֹחַ אֶת זֶכֶר עֲמֻלְךָ תִּמְחֹחַ וְהִשְׁקִימֶם לֹא תִשְׁכַּח:

דברים כה יט
2 אֲרוּר עֹשֶׂה מַלְאכָתָךְ יְיָ רַמְיָהוּ וְאֲרוּר מַעַע חֲרָבֹהּ מִיָּמֶיךָ:



הגהות הב"ח

א) גנ' ובר קרין א"ל לדידי ובר אקרין: ב) שם מפני שמרגילן לבוא אצלו: ג) רש"י ד"ה שאני דגיס וכו' להיות רגילין לרוץ וכו' ומנן מצודה ומזונות וכו' וה"ל כמאן: וי) ד"ה שלא וכו' מבוי זה ויש כאן: ט) ד"ה וכו' שייך וכו' ככר מתא הוא ודאי לא מצי מעכב מליד כפ"ל ומצינת את המצוי נמקין: וי) בא"ד מעכב עליהן כן המצוי הזה או לא: ז) מוס' ד"ה טפין וכו' מוקמינן ליה לעיל צמתיקות:



מוסף רש"י

מקרי ינוקא. פסידא דלא הדר הוא דשצמח כיון דעל על ב"מ סע.) אומנא. מוטל מתינוקות (טס.) וסופר מתא. המספר את אנשי העיר כמספורם (טס צד. וסע. ספור חטא).



מוסף תוספות

א.) [מ]לימוד של אמת. מוס' ב"מ סס. ב.) ונאנו על ב"מ סס.) אומנא. מוטל מתינוקות (טס.) וסופר מתא. המספר את אנשי העיר כמספורם (טס צד. וסע. ספור חטא).
א.) [נ]ויורד לאומנתו. טס.
א.) שהוא בן עירו. מוס' י"ד. א.) כיון שהוא בן עירו ודינו כבר מבואה דנפשיה, טס.
א.) [ד]יכול לומר לו אל תעשה במבואה ידידי כבוד עמי. טס. א.) אי קשיא, השתא אבר מתא אחריתי אי שייך בכרגא לא מצי מעכב וכו', אבר מבואה אחריני דהוא בר מתא מצי מעכב וכו', לא דמאי דאמרין וכו' דלא מצי מעכב. טס.

^[1] נראה דל"ץ בר מבואה דאוקי ריחיא ואחא בר מבואה חציה מההוא מצוי ולא היה כו': צ) [נמד' רבינו ז"ל אלו נראה שהיה גורם כנאן ואי שייך ככרגא דהכא הא דלמא דלתא מצי לעכב לא לריכא דלא שייך מאי עד כאן וכ"כ מדברי הרמבם ז"ל בפ"י מהל' שמים שגם כן ע"ש].